

0011141-27.1999.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... imputa-se ao réu a prática do crime de roubo majorado, delito cuja pena máxima cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador é de 10(dez) anos.

Tratando-se de roubo majorado, deve a reprimenda legal ser recrudesçada em 1/2, nos termos do artigo 157, § 2º, do Código Penal, resultando em 15(quinze) anos de reclusão, quantum que, nos termos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0011141-27.1999.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011141-27.1999.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo):

MARIO SERGIO DE CAMPOS MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O réu MARIO SERGIO DE CAMPOS MORAES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 13.654/18), eis que, no dia 06 de agosto de 1999, por volta das 20h30, na Rua do Cruzeiro, nº 273, nesta cidade e Comarca de Tatuí/SP, agindo em concurso com terceira pessoa não identificada e fazendo uso de arma de fogo, supostamente subtraiu, para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Lucas Campos Barros e Thaís de Campos Barros.

A Denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2000, conforme Decisão de fl. 58.

Ocorre que após os fatos apurados nestes autos, o réu fora acometido de transtorno mental decorrente de lesão e disfunção cerebral (CID F06.8), sendo, pois, determinada a suspensão processual até que o acusado se restabelecesse, conforme se infere da Decisão de fl. 85.

Passado-se quase 20(vinte) anos, notou-se significativa melhora no quadro de saúde do acusado que, conforme Certificado à fl. 112, atualmente aparenta bom estado de saúde física e mental.

Assim é que, no dia 09 de dezembro de 2019, fora determinado que o acusado fosse submetido a exame pericial com o fim de aferir o restabelecimento de sua

integridade mental (fl. 113).

No entanto, entre a prolação da supracitada Decisão e a presente data, sobreveio a consumação da prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Com efeito, dispõe o artigo 109, caput, do Código Penal que prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, e se verifica nos prazos estabelecidos nos incisos que seguem.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do crime de roubo majorado, delito cuja pena máxima cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador é de 10(dez) anos.

Tratando-se de roubo majorado, deve a reprimenda legal ser recrudescida em 1/2, nos termos do artigo 157, § 2º, do Código Penal, resultando em 15(quinze) anos de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, corresponde ao prazo prescricional de 20(vinte) anos.

Portanto, considerando que entre o recebimento da exordial acusatória - marco interruptivo do prazo prescricional - e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 21(vinte e um) anos, sem que tenha sobrevindo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão punitiva.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIO SERGIO DE CAMPOS MORAES, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição do incidente processual nº 0001933-13.2022.8.26.0624, haja vista a superveniente perda de seu objeto.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA